



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-24399565--APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA - CONC 1531

VISTO el Expediente EX-2017-24399565--APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada en fecha 17 de octubre de 2017, consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma MEGAFLEX S.A., por parte de la firma COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN.

Que la transacción se llevó a cabo mediante un Contrato de Compra de Acciones celebrado entre la firma SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A., subsidiaria de la firma COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, y los señores Don Walter Gabriel SIPAG (M.I N° 13.992.400) y Don Antonio ALONSO (M.I N° 4.445.843), para la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma MEGAFLEX S.A.

Que previo a la operación de concentración económica notificada, los señores Don Walter Gabriel SIPAG y Don Antonio ALONSO eran titulares del CIEN POR CIENTO (100 %), en partes iguales, del capital social de la firma MEGAFLEX S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 10 de octubre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156. Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N°

25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio o al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 280 de fecha 7 de diciembre de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición de la totalidad del capital social de la firma MEGAGLEX S.A., por parte de la firma SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A., a los señores Don Walter Gabriel SIPAG y Don Antonio ALONSO, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21, 46 inciso d) y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición de la totalidad del capital social de la firma MEGAFLEX S.A., por parte de la firma SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A., a los Señores Don Walter Gabriel SIPAG (M.I N° 13.992.400) y Don Antonio ALONSO (M.I N° 4.445.843), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 280 de fecha 7 de diciembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2017-31851141-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.01.16 17:57:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.01.16 17:57:38 -03'00'



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017-24399565—APN-DDYME#MP | (Conc. 1531) LTV-RG

DICTAMEN N° 280

BUENOS AIRES, 7 de diciembre de 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-24399565—APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A., WALTER GABRIEL SIPAG Y ANTONIO ALONSO S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156."

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 17 de octubre de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre MEGAFLEX S.A. (en adelante, "MEGAFLEX") por parte de COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (en adelante, "SAINT GOBAIN").
2. En el plano formal, la operación notificada se estructura mediante una compraventa de acciones que representan el 100% del capital social de MEGAFLEX por parte de SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. —la subsidiaria principal del «Grupo Saint Gobain» en la República Argentina. Previo a la ejecución de la transacción, los dos únicos accionistas de MEGAFLEX —en partes equivalentes— eran los Sres. WALTER GABRIEL SIPAG y ANTONIO ALONSO.
3. SAINT GOBAIN es una compañía multinacional francesa enfocada en la desarrollo, diseño y fabricación de materiales para la construcción. En el ámbito local, el grupo se encuentra compuesto¹ por SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. —dedicada a la fabricación y comercialización de materiales para la construcción—; SAINT GOBAIN ABRASIVOS S.A. —focalizada en la fabricación y comercialización de abrasivos, refractarios, materiales aislantes y productos cerámicos—; AA ABRASIVOS ARGENTINOS S.A.I.C. —activa en la fabricación y comercialización de abrasivos, papeles, piedras y telas esmeriles, abrasivos no tejidos, adhesivos y cintas—; y PLACO ARGENTINA S.A. —firma que, si bien se encuentra inactiva en la actualidad, tiene por objeto comercializar productos de construcción, yeso, mampostería y sistemas de aislación que incluyan papel, revestimientos internos y otros productos afines de la construcción.

¹ Las firmas notificantes han indicado que SAINT GOBAIN posee una participación minoritaria no controlante (49%) en el capital social de la firma VIDRIERIA ARGENTINA S.A. —empresa que opera en la República Argentina y que tiene por objeto la fabricación y comercialización de vidrios planos. De acuerdo a lo expuesto oportunamente por las partes, es PILKINGTON GROUP LIMITED —titular de acciones que representan el 51% restante del capital social de VIDRIERIA ARGENTINA S.A.— quien controla en forma exclusiva a esta compañía.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

4. Por su parte, MEGAFLEX —objeto de la presente operación— es una compañía que tiene por actividad principal la elaboración y comercialización de productos destinados a la impermeabilización.
5. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 10 de octubre de 2017. La operación se notificó el cuarto día hábil posterior al del cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

6. Tal como fuera reseñado en el apartado anterior, la operación consiste en la incorporación de la firma MEGAFLEX —compañía especializada en la elaboración y comercialización de productos destinados a la impermeabilización— al «Grupo Saint Gobain».
7. La Tabla 1 se consignan exclusivamente las compañías involucradas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
▪ SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. (Argentina) (Grupo Adquirente)	▪ Fabricación y comercialización de materiales para la construcción.
▪ SAINT GOBAIN ABRASIVOS S.A. (Argentina) (Grupo Adquirente)	▪ Fabricación y comercialización de abrasivos, refractarios, materiales aislantes y productos cerámicos.
▪ AA ABRASIVOS ARGENTINOS S.A.I.C. (Argentina) (Grupo Adquirente)	▪ Fabricación y comercialización de abrasivos, papeles, piedras y telas esmeriles, abrasivos no tejidos, adhesivos y cintas.

² Ver «Anexo 1» de la presentación de fecha 21 de noviembre de 2017 (N° de Orden 11).



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Empresa	Actividad
PLACO ARGENTINA S.A. (Argentina) (Grupo Adquirente)	Comercialización productos de construcción, yeso, mampostería y sistemas de aislación que incluyan papel, revestimientos internos y otros productos afines de la construcción.
MEGAFLEX S.A. (Argentina) (objeto)	Elaboración y comercialización de productos destinados a la impermeabilización.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

8. La compañía objeto de la presente operación —MEGAFLEX— se dedica a la elaboración y comercialización de productos destinados a la impermeabilización —entre estos, se encuentran las membranas. Asimismo, el «Grupo Saint Gobain» —a través de SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.— también comercializa membranas en la República Argentina, bajo la marca Weber®.
9. Las membranas son productos destinados a la impermeabilización —es decir, al tratamiento de superficies o estructuras con el fin de evitar la penetración o filtración de agua. Estos productos son utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben mantenerse secos.
10. Las membranas pueden segmentarse en dos grupos, por un lado las «membranas sólidas» y, por el otro, las «membranas líquidas». Las membranas sólidas son láminas adhesivas conformadas por materiales como el cloruro de polivinilo (PVC), la olefina de termoplástico (TPO) y bitumen (asfálticas). Por su parte, las membranas líquidas —de alta calidad y flexibilidad—, se caracterizan por ser capaces de dilatarse para adaptar el movimiento de la construcción y en cuya composición se utilizan emulsiones poliméricas.
11. MEGAFLEX elabora tanto membranas sólidas como líquidas, mientras que el «Grupo Saint Gobain» comercializa exclusivamente membranas líquidas. Por ende, en la presente operación se evidencia una superposición horizontal de productos en el segmento de membranas líquidas.
12. De acuerdo a la estimación realizada por las partes,³ la participación conjunta de las empresas involucradas tanto en facturación como en volumen dentro del segmento de membranas líquidas resulta —para el año 2016— inferior al 3%.

³ Las partes informaron que no existen fuentes públicas o cámaras empresariales que realicen un relevamiento de las ventas de membranas líquidas y/o otros productos similares. En consecuencia, la estimación llevada a cabo se realizó teniendo en cuenta la compra de insumos para su fabricación (emulsiones, envases, etc.) y estudios de mercado ad hoc.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

13. Asimismo, si bien como resultado de la presente operación la participación de la entidad resultante en el segmento de membranas sólidas no se verá afectada, vale la pena aclarar que la participación de MEGAFLEX en este segmento para el año 2016 fue aproximadamente de 33%. A su vez considerando al mercado de membranas en su conjunto, las empresas involucradas alcanzarían una participación de mercado del 14%.
14. Por lo expuesto, esta Comisión Nacional no considera necesario realizar una definición taxativa del mercado relevante, ya que en todos los escenarios analizados la presente operación no resulta preocupante desde el punto de vista de la competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

15. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula que establece restricciones accesorias a la operación, pactada en el «Oferta Irrevocable N° 001 – MSA / ARG» de fecha 9 de octubre de 2017.
16. La estipulación, identificada como «Cláusula 12 | No-Competencia – No Contratación de Empleados», incluye en primer lugar una manifestación de los Sres. WALTER GABRIEL SIPAG y ANTONIO ALONSO de que por medio de la operación notificada *“...venden y transfieren... la Actividad completa, y no tienen planes o consideraciones estratégicas de reingresar a la Actividad dentro de los siguientes (3) años posteriores a la Fecha de Celebración.”*⁴
17. En forma complementaria, la «Cláusula 12.2 | No Competencia» establece que los Sres. WALTER GABRIEL SIPAG y ANTONIO ALONSO deben abstenerse —por un plazo de tres (3) años desde la fecha de cierre de la operación— de establecer un negocio o iniciar una actividad en competencia con la «Actividad» —conforme esta ha sido definida en el instrumento que implementa la operación—o de adquirir o invertir directa o indirectamente en una sociedad u empresa que compita con dicha «Actividad».
18. Por otra parte, la «Cláusula 12.3 | No contratación de empleados» prohíbe los Sres. WALTER GABRIEL SIPAG y ANTONIO ALONSO —también por un periodo de tres (3) años a partir del cierre de la transacción— *“solicitar..., intentar atraer... u ofrecer empleo o contratación como*

Asimismo, las participaciones de mercado se han calculado teniendo como variables tanto la facturación y como las unidades vendidas.

4 Cabe destacar que las partes notificantes han definido el vocablo «Actividad» como: *“...la fabricación, producción, venta, reventa y distribución de Asphalt Membranes, NO CRACK Non-Walkables, Exposed Walkables, Non-Exposed Under-Slab, Self-Adhering, Liquid Membrane, Sealants, Coatings & Paints, Mortar Additive, en Argentina, así como la importación, exportación, venta y distribución de Asphalt Membranes, NO CRACK Non-Walkables, Exposed Walkables, Non-Exposed Under-Slab, Self-Adhering, Liquid Membrane, Sealants, Coatings & Paints, Mortar Additive.”* Por otro lado, y de acuerdo con lo dispuesto en la «Cláusula 5.1 | Fecha de Celebración» de la «Oferta Irrevocable N° 001 – MSA / ARG», la fecha de celebración a la que hace referencia la estipulación en análisis es el 10 de octubre de 2017.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

proveedor de servicios o consultor..." a cualquiera de los denominados «Empleado Clave» o «Gerente Clave» de MEGAFLEX.⁵

19. Las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
20. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas», las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
21. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado.
22. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley —al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
23. Es en este contexto en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.
24. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.
25. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, ni las restricciones accesorias estipuladas exceden los criterios antes indicados en el caso concreto, por lo que no tiene potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

26. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

⁵ Respecto de esta estipulación, corresponde destacar que el «Anexo 12.3» de la «Oferta Irrevocable N° 001 – MSA / ARG» contiene un listado donde se encuentran identificados los «Empleados Clave» y «Gerentes Clave» de MEGAFLEX.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

27. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
28. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

29. El día 17 de octubre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.
30. El día 19 de octubre de 2017 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior a su presentación de fecha 17 de octubre de 2017, pero hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado este plazo quedaría suspendido. Dicho proveído fue notificado a las partes el 20 de octubre de 2017.
31. Finalmente, con fecha 21 de noviembre de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

32. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
33. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición de totalidad del capital social de la firma MEGAFLEX S.A. por parte de SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. a los Señores WALTER GABRIEL SIPAG y ANTONIO ALONSO, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.
34. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Presidente Esteban Greco y la Licenciada María Fernanda Vicens no suscriben el presente por estar en comisión oficial.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1531 | Dictamen Final

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 15:48:13 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 15:53:06 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:29:57 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:29:57 -03'00'